CCA-PYLVÄIDEN LUOVUTUSKIRJA

1060771

JOHDONOMISTAJA
Yhtiön nimi
Osoite
Linjaosa
Karttalehti
Työnumero
MAANOMISTAJA
Tilan nimi, kiinteistötunnus, kunta ja kylä

1. KAUPAN TARKOITUS JA SOPIMUSKOKONAISUUS

Tällä sopimuksella (”Sopimus”) Myyjä myy Ostajalle ___ kappaletta käytöstä poistettuja CCA-kyllästettyjä sähköpylväitä. Pylväät ovat varastoituna _____ paikassa. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet asetuksen N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (”REACH-asetus”). Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytön rajoituksista on lisäksi säädetty REACH-asetukseen liitteessä XVII, joka on muutettu nykyiseen muotoonsa komission asetuksella (EY) N:o 552/2009. Tämä Sopimus noudattaa REACH-asetuksen ja sen liitteiden mukaisia vaatimuksia ja rajoituksia, jotka soveltuvat käytöstä poistettujen CCA-kyllästettyjen sähköpylväiden luovuttamiseen. REACH-asetusta sovelletaan ainoastaan uudelleen käytettävään puuhun, koska arseenia sisältäviä puunsuoja-aineita ei enää saa käyttää uuden puun kyllästämiseen. Tähän Sopimukseen kuuluu lisäksi erottamattomana osana liite ”CCA-kyllästettyjen pylväiden käsittely- ja hävitysohjeet”.

2. MYYJÄN VASTUU JA VELVOLLISUUDET

Myyjä myy pylväät siinä kunnossa kuin ne luovutushetkellä ovat. Pylväissä voi olla rakenteellisia osia kuten rautoja, eristeitä jne. Myyjä sitoutuu merkitsemään pylväät ja käsittelemän niitä pylväiden käsittelystä ja hävittämisestä annetun ohjeen mukaisesti (liite).

3. OSTAJAN VASTUU JA VELVOLLISUUDET

Ostaja hankkii CCA-kyllästetyt pylväät yksinomaan ammattimaiseen tai teollisuuskäyttöön. Vastuu tavarasta siirtyy Ostajalle Sopimuksen allekirjoittamishetkellä. Ostaja on vastaanottanut Myyjän antaman ohjeen pylväiden käsittelystä ja hävittämisestä. Ohje on liitetty tähän Sopimukseen. Ostaja sitoutuu toimimaan ohjeen mukaisesti pylväitä käsiteltäessä ja hävitettäessä. Ostaja vastaa siitä, että luovutettavat pylväät tulevat ammattimaiseen tai teollisuuskäyttöön. Lisäksi Ostaja vastaa siitä, että pylväiden luovuttamisen jälkeinen käyttö noudattaa komission asetuksen (EY) N:o 552/2009 vaatimuksia. Mikäli Ostaja luovuttaa pylväitä kolmannelle osapuolelle, vastaa Ostaja siitä, että kolmannelle tapahtuvassa luovutuksessa noudatetaan sanottua asetusta sekä muuta luovutushetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Ostaja huolehtii, että käyttökelvoton pylväspuu ja käytöstä syntyvä puujäte, jotka luokitellaan ongelmajätteeksi, toimitetaan asianmukaisen luvan omaavalle ongelmajätteen vastaanottajalle.

4. KAUPPAHINTA

Ostaja maksaa Myyjälle pylväistä yhteensä _____ euroa. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

5. VASTUUNRAJOITUS

Ostaja vastaa vahingoista, jotka johtuvat REACH-asetuksen tai sen liitteiden taikka Myyjän antamien ohjeiden vastaisesta käytöstä. Mikäli Myyjälle aiheutuu välittömiä tai välillisiä vahinkoja siitä, että Ostaja laiminlyö sanottuja ohjeita, Ostaja vastaa tästä vahingosta täysimääräisesti Myyjälle. Mikäli Ostaja luovuttaa pylväitä kolmannelle, vastaa Ostaja kolmannen toimien seurauksena Myyjälle aiheutuneista vahingoista samoin kuin itse aiheuttamistaan. Myyjä ei vastaa mistään vahingoista, joita Ostajalle aiheutuu pylväiden käytön seurauksena.

6. ALLEKIRJOITUKSET

Tästä Sopimuksesta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Paikka ja päivämäärä / 20	Paikka ja päivämäärä / 20
Maanomistajan allekirjoitus _____	:n edustajan allekirjoitus _____
Nimen selvennös	Nimen selvennös

13.6.2016

CCA-KYLLÄSTETTYJEN PYLVÄIDEN KÄSITTELY- JA HÄVITYSOHJEET

Arseeniyhdisteiden ja niillä käsitellyn puun käyttöä on rajoitettu komission asetuksen (EY) N:o 552/2009 REACH-asetuksen liitteen XVII ”Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset” muutoksesta, joka kumosi 15.8.2007 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen (787/2007). Asetusta sovelletaan käytännössä vain uudelleen käytettävään puuhun, koska arseenia sisältäviä puunsuoja-aineita ei enää saa käyttää uuden puun kyllästämiseen. Tällaisen puun käytössä on noudatettava komission asetuksen N:o 552/2009 määräyksiä sekä asiaa koskevia ympäristö- yms. viranomaisohjeita. Rajoitukset on annettu arseenin aiheuttamien terveys- ja ympäristövaarojen ehkäisemiseksi.

Kyllästettyjen puupylväiden sallitut käyttökohteet

Pylväitä saa luovuttaa vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. Arseeniyhdisteillä kyllästettyä puuta saa asetuksen 552/2009 mukaan luovuttaa ammattimaiseen tai teollisuuskäyttöön vain, jos puun rakenteellinen kestävyys on välttämätöntä ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta ja jos suuren yleisön joutuminen ihokosketukseen käsitellyn puun kanssa on epätodennäköistä puun käyttöaikana.

Sallittuja käyttökohteita ovat:

- julkisten rakennusten, maatalous- ja toimistorakennusten sekä teollisuustilojen kantavissa puurakenteissa
- silloissa ja siltarakenteissa
- makean tai murtoveden kanssa kosketuksiin joutuvissa puisissa rakenneosissa esim. laiturit ja sillat,
- meluaidoissa,
- lumivyörysuojissa,
- liikenneväylien aidoissa, liikenteen ohjaus- ja törmäysturvalaitteissa
- karja-aitauksissa käytettävissä kuorituissa havupuupylväissä,
- perustuksissa ja maan tukirakenteissa,
- voimansiirto-, televiestintä- ja valaisinpylväinä sekä
- maanalaisten raiteiden ratapölkkyinä.

Kyllästettyjen puupylväiden käytön rajoitukset

Arseeniyhdisteillä kyllästettyä puuta ei saa käyttää

- asuinalueilla tai kotitalouksissa käytettävissä rakenteissa käyttötarkoituksesta riippumatta,
- käyttötarkoituksissa, joissa jatkuva ihokosketus on mahdollinen,
- merivedessä,

13.6.2016

- maataloudessa lukuun ottamatta edellä mainittuja kantavia puurakenteita ja karja-aitausten pylväitä eikä
- käyttötarkoituksissa, joissa käsitelty puu voi joutua kosketuksiin ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tai välituotteiden kanssa

CCA-kyllästetyn puun merkinnät

Markkinoille uudelleen käytettäväksi luovutettava CCA-kyllästetty puu on asetuksen 2 §:n mukaan merkittävä seuraavasti:

Markkinoille luovutettava arseeniyhdisteellä tai sitä sisältävällä valmisteella käsitelty puu on kappa-leittain merkittävä seuraavasti: "Vain ammattimaiseen ja teollisuuskäyttöön, sisältää arseenia." "Endast för användning i industrianläggningar och för yrkesmässigt bruk. Innehåller arsenik."

Nippuina markkinoille luovutettava puu on merkittävä: "Puuta käsiteltäessä käytettävä käsineitä. Hengityksensuojainta ja silmiensuojainta käytettävä puuta sahattaessa tai työstettäessä. Syntynyt puujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä hyväksynnän saaneessa laitoksessa." "Använd skyddshandskar vid hantering av detta trä. Använd dammfiltermask och skyddsglasögon vid sågning eller annan bearbetning av detta trä. Avfall från detta trä skall behandlas som problemavfall av ett godkänt företag.

Kyllästetyn puun käsittely ja henkilösuojaus

CCA-kyllästeen (sisältää kromi-kupari-arseeniyhdisteitä) sisältämä arseenipentoksidi on myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. Se ärsyttää ihoa ja silmiä ja toistuvassa altistuksessa myös hengitysteitä. Arseeni on syöpävaarallinen ja myrkyllinen alkuaine. Kromi on raskasmetalli, jonka tietyt esiintymismuodot voivat aiheuttaa syöpää ja muita myrkkyvaikutuksia.

Hengityksensuojainta ja silmiensuojainta käytettävä puuta sahattaessa tai työstettäessä. Puuta käsiteltäessä käytettävä käsineitä.

Pituuskatkaisua lukuun ottamatta puuta ei tulisi työstää muulla tavoin altistuksen välttämiseksi.

Jätepuu

Käyttökelvoton pylväspuu ja käsittelyssä syntyvä puujäte luokitellaan ongelmajätteeksi, joka on toimitettava asianmukaisen luvan omaavalle ongelmajätteen vastaanottajalle.

Kyllästettyä puuta ei saa sijoittaa tavanomaiselle kaatopaikalle

Kyllästetyn puun polttaminen on ehdottomasti kielletty

Käytöstä poistettua kyllästettyä puuta ei saa luovuttaa kuluttajille